



P U T U S A N

Nomor 3751/Pid.B/2017/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Elwin Fransisco Belli;
Tempat lahir : Sungai Liat, Sumatera Selatan;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 16 April 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gang Pisang Kelurahan Gedong Air, Bandar Lampung;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3751/Pid.B/2017/PN Sby tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3571/Pid.B/2017/PN Sby tanggal 18 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa EL WIN FRANSISCO BELLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam *Pasal 372 KUH Pidana dalam surat dakwaan kedua*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EL WIN FRANSISCO BELLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol W 1475 XW warna Putih STNK a.n. Wayan Puspa Sari Kencana Dewi alamat di Kramat Jegu Panitera Pengganti-01 RW07/RT09 Desa Kramat Jegu Taman Sidoarjo; 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol W 1475 XW warna Putih, dikembalikan kepada saksi Korban Wayan Puspa Sari Kencana Dewi.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang diajukan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ELWIN FRANSISCO BELLI pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, sekitar jam 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Area Parkir KFC Jl.Basuki Rachmad Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ELWIN FRANSISCO BELLI mengirim pesan singkat kepada saksi korban WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI pada Selasa 24 Oktober 2017 sekira jam 06.49 WIB dengan maksud mengajak saksi korban dengan berpura-pura akan bertemu dengan seorang customer yang akan membeli spare part mesin seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), jika terjadi kesepakatan antara costumer dan terdakwa, maka saksi korban dijanjikan oleh terdakwa akan diberikan uang sebanyak 10% dari pembayaran tersebut.

Halaman 2 Putusan Nomor 3751/Pid.B/2017/PN Sby



Selanjutnya saksi korban WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI tertarik dan tergerak hatinya mau menerima ajakan terdakwa, kemudian saksi korban WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI bertemu dengan terdakwa di Bank Mandiri Jl.Menanggal Surabaya sekira jam 09.15 WIB yang mana saat itu saksi korban membawa dan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol W-1475-XW tahun 2014, Noka:MHKV1BA1JEK045818, Nosin:ME46103 warna putih sedangkan terdakwa naik Gojek Online. Setelah saksi korban bertemu, terdakwa lalu meminta kepada saksi korban untuk mengendarai mobil milik saksi korban menuju KFC Jl.Basuki Rachmad Surabaya. Yang mana saat itu terdakwa memberitahu saksi korban bahwa costumer mengalami keterlambatan penerbangan, dan memberitahu bahwa costumer akan menginap di Hotel Tunjungan Surabaya.

- Bahwa setelah saksi korban dan terdakwa selesai makan di KFC Jl.Basuki Rachmad Surabaya, kemudian saksi korban dan terdakwa menuju Hotel Tunjungan Surabaya dengan berjalan kaki sedangkan kunci kontak dan karcis parkir mobil masih dibawa terdakwa. Setelah sampai di Hotel Tunjungan Surabaya, saksi korban menunggu di Lobby Hotel sedangkan terdakwa masuk ke dalam area smooking room. Kemudian ketika terdakwa melihat saksi korban sedang sibuk dengan Handphone, terdakwa langsung keluar dari smooking room dan langsung keluar menuju area parkir KFC Jl.Basuki Rachmad Surabaya, setelah itu terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol W-1475-XW milik saksi korban dibawa ke Madura untuk dijual.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol W-1475-XW tahun 2014, Noka:MHKV1BA1JEK045818, Nosin:ME46103 warna putih milik saksi korban dengan dibantu oleh Sdr.JUMADI Als ADI (DPO) di desa di tanah merah Bangkalan Madura. Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol W-1475-XW tahun 2014, Noka:MHKV1BA1JEK045818, Nosin:ME46103 warna putih dari Sdr.JUMADI Als ADI (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa terdakwa menjual mobil tanpa seijin pemiliknya atau saksi korban WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

A T A U

K E D U A

Bahwa terdakwa ELWIN FRANSISCO BELLI pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, sekitar jam 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Area Parkir KFC Jl.Basuki Rachmad Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ELWIN FRANSISCO BELLI mengirim pesan singkat kepada saksi korban WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI pada Selasa 24 Oktober 2017 sekira jam 06.49 WIB dengan maksud mengajak saksi korban dengan berpura-pura akan bertemu dengan seorang customer yang akan membeli spare part mesin seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), jika terjadi kesepakatan antara costumer dan terdakwa, maka saksi korban dijanjikan oleh terdakwa akan diberikan uang sebanyak 10% dari pembayaran tersebut. Selanjutnya saksi korban WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI tertarik dan tergerak hatinya mau menerima ajakan terdakwa, kemudian saksi korban WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI bertemu dengan terdakwa di Bank Mandiri Jl.Menanggal Surabaya sekira jam 09.15 WIB yang mana saat itu saksi korban membawa dan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol W-1475-XW tahun 2014, Noka:MHKV1BA1JEK045818, Nosin:ME46103 warna putih sedangkan terdakwa naik Gojek Online. Setelah saksi korban bertemu, terdakwa lalu meminta kepada saksi korban untuk mengendarai mobil milik saksi korban menuju KFC Jl.Basuki Rachmad Surabaya. Yang mana saat itu terdakwa memberitahu saksi korban bahwa costumer mengalami keterlambatan penerbangan, dan memberitahu bahwa costumer akan menginap di Hotel Tunjungan Surabaya;
- Bahwa setelah saksi korban dan terdakwa selesai makan di KFC Jl.Basuki Rachmad Surabaya, kemudian saksi korban dan terdakwa menuju Hotel Tunjungan Surabaya dengan berjalan kaki sedangkan



kunci kontak dan karcis parkir mobil masih dibawa terdakwa. Setelah sampai di Hotel Tunjungan Surabaya, saksi korban menunggu di Lobby Hotel sedangkan terdakwa masuk ke dalam area smooking room. Kemudian ketika terdakwa melihat saksi korban sedang sibuk dengan Handphone, terdakwa langsung keluar dari smooking room dan langsung keluar menuju area parkir KFC Jl.Basuki Rachmad Surabaya, setelah itu terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol W-1475-XW milik saksi korban dibawa ke Madura untuk dijual;

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol W-1475-XW tahun 2014, Noka:MHKV1BA1JEK045818, Nosin:ME46103 warna putih milik saksi korban dengan dibantu oleh Sdr.JUMADI Als ADI (DPO) di desa di tanah merah Bangkalan Madura. Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol W-1475-XW tahun 2014, Noka:MHKV1BA1JEK045818, Nosin:ME46103 warna putih dari Sdr.JUMADI Als ADI (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa terdakwa menjual mobil tanpa seijin pemiliknya atau saksi korban WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Wayan Puspasari Kencana Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, sekitar jam 12.30 Wib bertempat di Area Parkir KFC Jalan Basuki Rachmad Surabaya telah menjual mobil milik saksi;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi pada Selasa 24 Oktober 2017 sekira jam 06.49 WIB dengan maksud mengajak saksi dengan berpura-pura akan bertemu



dengan seorang customer yang akan membeli spare part mesin seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), jika terjadi kesepakatan antara costumer dan terdakwa, maka saksi korban dijanjikan oleh terdakwa akan diberikan uang sebanyak 10% dari pembayaran tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi ertarik dan tergerak hatinya mau menerima ajakan terdakwa, kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di Bank Mandiri Jl.Menanggal Surabaya sekira jam 09.15 WIB yang mana saat itu saksi korban membawa dan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol W-1475-XW tahun 2014, Noka:MHKV1BA1JEK045818, Nosin:ME46103 warna putih sedangkan terdakwa naik Gojek Online;
- Bahwa Setelah saksi korban bertemu, terdakwa lalu meminta kepada saksi korban untuk mengendarai mobil milik saksi menuju KFC Jl.Basuki Rachmad Surabaya. Yang mana saat itu terdakwa memberitahu saksi korban bahwa costumer mengalami keterlambatan penerbangan, dan memberitahu bahwa costumer akan menginap di Hotel Tunjungan Surabaya;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa selesai makan di KFC Jalan Basuki Rachmad Surabaya, kemudian saksi dan terdakwa menuju Hotel Tunjungan Surabaya dengan berjalan kaki sedangkan kunci kontak dan karcis parkir mobil masih dibawa terdakwa. Setelah sampai di Hotel Tunjungan Surabaya, saksi korban menunggu di Lobby Hotel sedangkan terdakwa masuk ke dalam area smooking room;
- Bahwa ketika terdakwa melihat saksi sedang sibuk dengan Handphone, terdakwa langsung keluar dari smooking room dan langsung keluar menuju area parkir KFC Jalan Basuki Rachmad Surabaya, setelah itu terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol W-1475-XW milik saksi korban dibawa ke Madura untuk dijual;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol W-1475-XW tahun 2014, Noka:MHKV1BA1JEK045818, Nosin:ME46103 warna putih milik saksi dengan dibantu oleh Sdr. JUMADI Als ADI (DPO) di Desa di Tanah Merah Bangkalan Madura;
- Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol W-1475-XW tahun 2014, Noka:MHKV1BA1JEK045818, Nosin:ME46103 warna putih dari Sdr.JUMADI Als ADI (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa terdakwa menjual mobil tanpa seijin pemiliknya atau saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar tidak keberatan;

2. Kusmono, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, sekitar jam 12.30 Wib bertempat di Area Parkir KFC Jalan Basuki Rachmad Surabaya telah menjual mobil milik WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi korban WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI pada Selasa 24 Oktober 2017 sekira jam 06.49 WIB dengan maksud mengajak saksi korban dengan berpura-pura akan bertemu dengan seorang customer yang akan membeli spare part mesin seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), jika terjadi kesepakatan antara costumer dan terdakwa, maka saksi korban dijanjikan oleh terdakwa akan diberikan uang sebanyak 10% dari pembayaran tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi korban WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI tertarik dan tergerak hatinya mau menerima ajakan terdakwa, kemudian saksi korban WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI bertemu dengan terdakwa di Bank Mandiri Jl.Menanggal Surabaya sekira jam 09.15 WIB yang mana saat itu saksi korban membawa dan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol W-1475-XW tahun 2014, Noka:MHKV1BA1JEK045818, Nosin:ME46103 warna putih sedangkan terdakwa naik Gojek Online;
- Bahwa Setelah saksi korban bertemu, terdakwa lalu meminta kepada saksi korban untuk mengendarai mobil milik saksi korban menuju KFC Jl.Basuki Rachmad Surabaya. Yang mana saat itu terdakwa memberitahu saksi korban bahwa costumer mengalami keterlambatan penerbangan, dan memberitahu bahwa costumer akan menginap di Hotel Tunjungan Surabaya;
- Bahwa setelah saksi korban dan terdakwa selesai makan di KFC Jalan Basuki Rachmad Surabaya, kemudian saksi korban dan terdakwa menuju Hotel Tunjungan Surabaya dengan berjalan kaki sedangkan kunci kontak dan karcis parkir mobil masih dibawa terdakwa. Setelah sampai di Hotel Tunjungan Surabaya, saksi korban menunggu di Lobby Hotel sedangkan terdakwa masuk ke dalam area smooking room;

Halaman 7 Putusan Nomor 3751/Pid.B/2017/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa melihat saksi korban sedang sibuk dengan Handphone, terdakwa langsung keluar dari smooking room dan langsung keluar menuju area parkir KFC Jl.Basuki Rachmad Surabaya, setelah itu terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol W-1475-XW milik saksi korban dibawa ke Madura untuk dijual;
 - Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol W-1475-XW tahun 2014, Noka:MHKV1BA1JEK045818, Nosin:ME46103 warna putih milik saksi korban dengan dibantu oleh Sdr. JUMADI Als ADI (DPO) di Desa di Tanah Merah Bangkalan Madura;
 - Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol W-1475-XW tahun 2014, Noka:MHKV1BA1JEK045818, Nosin:ME46103 warna putih dari Sdr.JUMADI Als ADI (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa menjual mobil tanpa seijin pemiliknya atau WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, sekitar jam 12.30 Wib bertempat di Area Parkir KFC Jalan Basuki Rachmad Surabaya telah menjual mobil milik WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa mengirim pesan singkat kepada WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI pada Selasa 24 Oktober 2017 sekira jam 06.49 WIB dengan maksud mengajak saksi korban dengan berpura-pura akan bertemu dengan seorang customer yang akan membeli spare part mesin seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), jika terjadi kesepakatan antara costumer dan terdakwa, maka saksi korban dijanjikan oleh terdakwa akan diberikan uang sebanyak 10% dari pembayaran tersebut;
- Bahwa selanjutnya WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI tertarik dan tergerak hatinya mau menerima ajakan terdakwa, kemudian WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI bertemu dengan terdakwa di Bank Mandiri Jalan Menanggal Surabaya sekira jam 09.15 WIB yang mana saat itu saksi

Halaman 8 Putusan Nomor 3751/Pid.B/2017/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban membawa dan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol W-1475-XW tahun 2014, Noka:MHKV1BA1JEK045818, Nosin:ME46103 warna putih sedangkan terdakwa naik Gojek Online;

- Bahwa setelah WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI bertemu, terdakwa lalu meminta kepada WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI untuk mengendarai mobil milik WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI menuju KFC Jalan Basuki Rachmad Surabaya. Yang mana saat itu terdakwa memberitahu WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI bahwa costumer mengalami keterlambatan penerbangan, dan memberitahu bahwa costumer akan menginap di Hotel Tunjungan Surabaya;
 - Bahwa setelah WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI dan terdakwa selesai makan di KFC Jalan Basuki Rachmad Surabaya, kemudian WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI dan terdakwa menuju Hotel Tunjungan Surabaya dengan berjalan kaki sedangkan kunci kontak dan karcis parkir mobil masih dibawa terdakwa. Setelah sampai di Hotel Tunjungan Surabaya, WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI menunggu di Lobby Hotel sedangkan terdakwa masuk ke dalam area smooking room;
 - Bahwa ketika terdakwa melihat WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI sedang sibuk dengan Handphone, terdakwa langsung keluar dari smooking room dan langsung keluar menuju area parkir KFC Jalan Basuki Rachmad Surabaya, setelah itu terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol W-1475-XW milik WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI dibawa ke Madura untuk dijual;
 - Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol W-1475-XW tahun 2014, Noka:MHKV1BA1JEK045818, Nosin:ME46103 warna putih milik WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI dengan dibantu oleh Sdr. JUMADI Als ADI (DPO) di Desa di Tanah Merah Bangkalan Madura;
 - Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol W-1475-XW tahun 2014, Noka:MHKV1BA1JEK045818, Nosin:ME46103 warna putih dari Sdr.JUMADI Als ADI (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa menjual mobil tanpa seijin pemiliknya atau WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 Putusan Nomor 3751/Pid.B/2017/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol W 1475 XW warna Putih STNK a.n. Wayan Puspa Sari Kencana Dewi alamat di Kramat Jegu Panitera Pengganti-01 RW07/RT09 Desa Kramat Jegu Taman Sidoarjo; 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol W 1475 XW warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ELWIN FRANSISCO BELLI pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, sekitar jam 12.30 Wib bertempat di Area Parkir KFC Jalan Basuki Rachmad Surabaya telah menjual mobil milik WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa ELWIN FRANSISCO BELLI mengirim pesan singkat kepada saksi korban WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI pada Selasa 24 Oktober 2017 sekira jam 06.49 WIB dengan maksud mengajak saksi korban dengan berpura-pura akan bertemu dengan seorang customer yang akan membeli spare part mesin seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), jika terjadi kesepakatan antara costumer dan terdakwa, maka saksi korban dijanjikan oleh terdakwa akan diberikan uang sebanyak 10% dari pembayaran tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi korban WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI tertarik dan tergerak hatinya mau menerima ajakan terdakwa, kemudian saksi korban WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI bertemu dengan terdakwa di Bank Mandiri Jalan Menanggal Surabaya sekira jam 09.15 WIB yang mana saat itu saksi korban membawa dan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol W-1475-XW tahun 2014, Noka:MHKV1BA1JEK045818, Nosin:ME46103 warna putih sedangkan terdakwa naik Gojek Online;
- Bahwa Setelah saksi korban bertemu, terdakwa lalu meminta kepada saksi korban untuk mengendarai mobil milik saksi korban menuju KFC Jalan Basuki Rachmad Surabaya. Yang mana saat itu terdakwa memberitahu saksi korban bahwa costumer mengalami keterlambatan penerbangan, dan memberitahu bahwa costumer akan menginap di Hotel Tunjungan Surabaya;
- Bahwa setelah saksi korban dan terdakwa selesai makan di KFC Jalan Basuki Rachmad Surabaya, kemudian saksi korban dan terdakwa menuju

Halaman 10 Putusan Nomor 3751/Pid.B/2017/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Tunjungan Surabaya dengan berjalan kaki sedangkan kunci kontak dan karcis parkir mobil masih dibawa terdakwa. Setelah sampai di Hotel Tunjungan Surabaya, saksi korban menunggu di Lobby Hotel sedangkan terdakwa masuk ke dalam area smooking room;

- Bahwa ketika terdakwa melihat saksi korban sedang sibuk dengan Handphone, terdakwa langsung keluar dari smooking room dan langsung keluar menuju area parkir KFC Jl.Basuki Rachmad Surabaya, setelah itu terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol W-1475-XW milik saksi korban dibawa ke Madura untuk dijual;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol W-1475-XW tahun 2014, Noka:MHKV1BA1JEK045818, Nosin:ME46103 warna putih milik saksi korban dengan dibantu oleh Sdr. JUMADI Als ADI (DPO) di Desa di Tanah Merah Bangkalan Madura;
- Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol W-1475-XW tahun 2014, Noka:MHKV1BA1JEK045818, Nosin:ME46103 warna putih dari Sdr.JUMADI Als ADI (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual mobil tanpa seijin pemiliknya atau saksi korban WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 Putusan Nomor 3751/Pid.B/2017/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana atau orang yang tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHPidana. Adapun orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa yang mengaku bernama ELWIN FRANSISCO BELLI dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah terurai pada halaman Pertama Surat Tuntutan kami, dan pada awal persidangan oleh Majelis Hakim telah diperiksa identitas lengkap diri terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa adalah orang yang dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tersebut menurut majelis telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terdakwa ELWIN FRANSISCO BELLI pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, sekitar jam 12.30 Wib bertempat di Area Parkir KFC Jalan Basuki Rachmad Surabaya telah menjual mobil milik WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa ELWIN FRANSISCO BELLI mengirim pesan singkat kepada saksi korban WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI pada Selasa 24 Oktober 2017 sekira jam 06.49 WIB dengan maksud mengajak saksi korban dengan berpura-pura akan bertemu dengan seorang customer yang akan membeli spare part mesin seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), jika terjadi kesepakatan antara costumer dan terdakwa, maka saksi korban dijanjikan oleh terdakwa akan diberikan uang sebanyak 10% dari pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI tertarik dan tergerak hatinya mau menerima ajakan terdakwa, kemudian saksi korban WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI bertemu dengan terdakwa di Bank Mandiri Jl. Menanggal Surabaya sekira jam 09.15 WIB yang mana saat itu saksi korban membawa dan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol W-1475-XW tahun 2014, Noka: MHKV1BA1JEK045818, Nosin: ME46103 warna putih sedangkan terdakwa naik Gojek Online;

Halaman 12 Putusan Nomor 3751/Pid.B/2017/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah saksi korban bertemu, terdakwa lalu meminta kepada saksi korban WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI untuk mengendarai mobil milik saksi korban menuju KFC Jalan Basuki Rachmad Surabaya, yang mana saat itu terdakwa memberitahu saksi korban bahwa costumer mengalami keterlambatan penerbangan, dan memberitahu bahwa costumer akan menginap di Hotel Tunjungan Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban dan terdakwa selesai makan di KFC Jalan Basuki Rachmad Surabaya, kemudian saksi korban WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI dan terdakwa menuju Hotel Tunjungan Surabaya dengan berjalan kaki sedangkan kunci kontak dan karcis parkir mobil masih dibawa terdakwa. Setelah sampai di Hotel Tunjungan Surabaya, saksi korban WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI menunggu di Lobby Hotel sedangkan terdakwa masuk ke dalam area smooking room;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa melihat saksi korban WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI sedang sibuk dengan Handphone, terdakwa langsung keluar dari smooking room dan langsung keluar menuju area parkir KFC Jalan Basuki Rachmad Surabaya, setelah itu terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol W-1475-XW milik saksi korban dibawa ke Madura untuk dijual;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol W-1475-XW tahun 2014, Noka: MHKV1BA1JEK045818, Nosin:ME46103 warna putih milik saksi korban dengan dibantu oleh Sdr. JUMADI Als ADI (DPO) di Desa di Tanah Merah Bangkalan Madura;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol W-1475-XW tahun 2014, Noka:MHKV1BA1JEK045818, Nosin:ME46103 warna putih dari Sdr.JUMADI Als ADI (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menjual mobil tanpa seijin pemiliknya atau saksi korban WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban WAYAN PUSPA SARI KENCANA DEWI mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa unsur ini menurut majelis telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 13 Putusan Nomor 3751/Pid.B/2017/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa BPKB asli sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Merah tahun 2015 No.Pol L 5308 WA Noka MH3SE8810FJ525919 Nosin E3R2E0581660 STNK an. Hariyanto alamat Jalan Simo Jawar V A-2/8 Surabaya merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Moch. Rosid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 Putusan Nomor 3751/Pid.B/2017/PN Sby



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Elwin Fransisco Belli** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol W 1475 XW warna Putih STNK a.n. Wayan Puspa Sari Kencana Dewi alamat di Kramat Jegu Panitera Pengganti-01 RW07/RT09 Desa Kramat Jegu Taman Sidoarjo; 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol W 1475 XW warna Putih, dikembalikan kepada saksi Korban Wayan Puspa Sari Kencana Dewi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, oleh SIFA' UROSIDIN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FX. HANUNG DWI WIBOWO, S.H.,M.H. dan AGUS HAMZAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS WIDODO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sukisno, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FX. HANUNG DWI WIBOWO, S.H.,M.H.

SIFA' UROSIDIN, S.H.,M.H.

AGUS HAMZAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS WIDODO, S.H.,M.H.

Halaman 15 Putusan Nomor 3751/Pid.B/2017/PN Sby